2025년 예방감사 연수

- 공무원 범죄 분야 -

공직자로서 가장 유념해야 할 행위는?

음주운전

성비위

뇌물수수


은나라의 중독은 그리움을 낳는다!
http://silver7493.blog.me

경찰 조사과정에서 음주운전을 하게 된 변명

❶ 딱 1잔 마셨는데, 측정해도 안 걸릴 줄 알았어요.

❷ 대리 불렀는데, 대리운전기사가 오지 않았어요.

❸ 바로 요 앞이 우리 집이라 짧은 거리는 문제 없을 줄 알았어요.

❹ 전날 음주했는데 숙취가 남아있나봐요.

❺ 여긴 도로가 아닌 아파트 주차장인데요.

❻ 주차된 차 빼 달라고 해서 운전했어요.

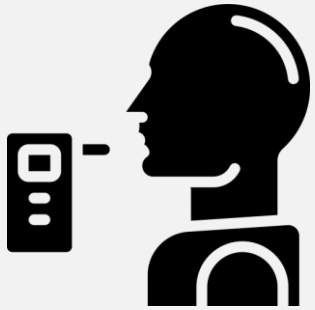
❼ 대리기사와 말다툼해서 아파트 근처에 차를 놓고 가서 제가 운전했어요.

❽ 친구가 결혼하는 날이라 공항까지 데려다 주려고 운전했어요.

❾ 애가 아파서 병원 가는 중이었어요.

❿ 어머니 생신이라 식당에서 집으로 모시고 돌아가는 중이었어요.

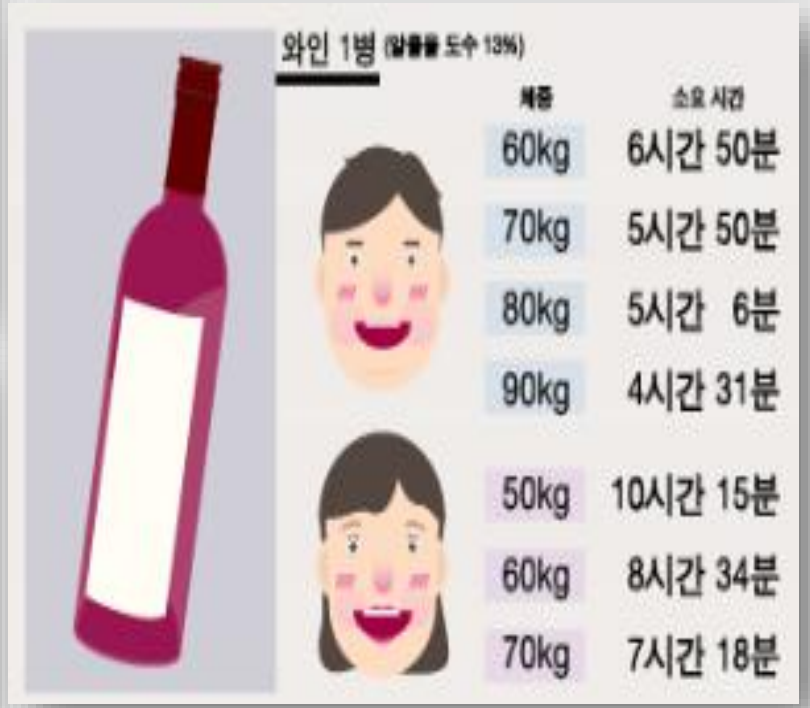
⓫ 대리기사가 주차장을 못 찾아 제가 입구까지 운전했어요.



혈중알코올 분해 소요시간(위드마크 공식 계산방법에 따른 수치)











시도 때도 없는 음주단속 - 거리두기 해제, 대대적 단속



- 음주 다음날 완전 해독되지 않은 채 운전하면

  출근길 음주단속에 적발될 가능성이 있습니다.

✓ 주요 관광지 고속도로 톨게이트

- 과도한 음주 다음 날은 대중교통, 카풀, **대리운전**(**아침** 예약 가능)

- 음주운전 **집중단속기간**

  - 연말연시(12 ~ 1월), 명절(설날, 추석), 휴가철, 관광철(벚꽃, 단풍) 등

음주측정 거부 시 형사처벌 & 중징계



- 음주측정 **불응 시** 최초 음주라도 **성과급 미지급,**
  중징계 대상(정직이상) 입니다.
- **1년 이상 5년 이하 징역** 또는 5백만원 이상 2천만원 이하 벌금

- 음주측정에 응할 **의무**
  - 호흡측정(의무)
  - 혈액측정(선택, 혹시나?)
- 불응 과정에서 경찰관에게 **폭력·폭언**을 했다면?
  - **공무집행방해죄**

동승자 처벌규정 강화



- **500만원** 이하 벌금 또는 **1년 6개월** 이하 징역
  (징계처분 대상)

✓음주운전 방조죄 처벌 사례

- 음주운전 할 것을 알면서도 차 열쇠 제공
- 음주운전 권유 및 독려한 동승자
- **음주 사실을 알면서 동승한 자**

신분 은닉 시 가중처분



- 「공무원 징계령 시행규칙」 제2조
  (징계 또는 징계부가금의 기준)

① 징계위원회는 (중략) 수사 중 **공무원 신분을 감추거나 속인 정황** (중략) 등을 **고려**하여 (중략) 의결 하여야 한다.

음주운전 처벌 기준('19. 6. 25. 시행)

음주운전의 처벌 강화 윤창호법 국회 통과(2018. 11월)

	현행	개정
음주운전 사망사고 유발	1년 이상 징역	최고 무기징역 최저 3년 이상 징역 **당연퇴직**
음주운전 적발 기준	음주운전 3회 이상 적발 시 1년 이상 3년 이하 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하 벌금	2회 이상 적발 시 2년 이상 5년 이하 징역 또는 1천만원 이상 2천만원 이하 벌금
운전면허 정지 기준	혈중알코올농도 0.05~0.10%	0.03~0.08% **100일**
운전면허 취소 기준	혈중알코올농도 0.10% 이상	0.08% 이상
운전면허가 취소됐을 때 면허 재취득이 제한되는 기간(결격기간)	3년 적용되는 기준 3회 이상	3년 적용되는 기준 2회 이상 **1회: 1년 1회(교통사고): 2년 2회: 2년**

음주운전 처벌 기준



여기서 잠깐 !
일반 자전거는?

✓ 혈중알콜농도 0.03% 이상 범칙금 3만원

✓ 음주측정거부 범칙금 10만원

✓ 음주운전으로 인한 인명교통사고 발생 시 **5년 이상 금고, 또는 2천만 원 이하**의 벌금

음주운전 처벌 기준



여기서 잠깐 !
개인형이동장치(전기자전거, 전동킥보드, 전동휠)는?

- ✓ 도로교통법상 원동기장치자전거로 분류
- ✓ 혈중알콜농도 0.03% 이상 범칙금 10만원
- ✓ 자동차 운전면허 취소·정지
- ✓ 음주측정거부 범칙금 13만원
- ✓ 음주운전으로 인한 인명교통사고 발생시 5년 이상 금고, 또는 2천만 원 이하의 벌금

→ 인도주행 금지(범칙금 3만원), 운전면허 필요(범칙금 10만원)

→ 음주운전 금지(범칙금 10만원), 보호장구 착용(범칙금 2만원)

→ 동승자 탑승 금지(범칙금 4만원)

음주운전 징계 기준이 강화되었습니다.

공무원 징계령 시행규칙 개정안(인사혁신처, '24.12. 시행)

<table>
<tr><th rowspan="2">횟수</th><th rowspan="2">혈중알코올 농도</th><th colspan="2">징계수위</th></tr>
<tr><th>자동차</th><th>자전거,
개인형 이동장치
(킥보드 등)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">최초 음주운전</td><td>0.03 이상 ~ 0.08% 미만</td><td>정직-감봉</td><td rowspan="2">감봉-견책</td></tr>
<tr><td>0.08 이상 ~ 0.2% 미만</td><td>강등-정직</td></tr>
<tr><td>0.2% 이상
음주측정 불응</td><td>해임-정직</td><td>해임-감봉</td></tr>
<tr><td>2회 음주운전</td><td rowspan="2">2011년 12월 1일 이후 적발부터
(음주측정 불응 포함)</td><td>파면-강등</td><td rowspan="2">미포함</td></tr>
<tr><td>3회 음주운전</td><td>?</td></tr>
</table>

음주운전 징계 기준이 강화되었습니다.

공무원 징계령 시행규칙 개정안(인사혁신처, '19.6. 시행)

음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	
상해 또는 물적 피해의 경우	해임-정직
사망사고의 경우	파면-?
사고 후 도로교통법 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	
물적 피해 후 도주한 경우	해임-정직
인적 피해 후 도주한 경우	파면-?
운전직, 집배운영직	
음주운전으로 면허취소 처분을 받은 경우	파면-?
음주운전으로 면허정지 처분을 받은 경우	해임-정직

2024 공무원 음주운전 징계 처분 사례(충남교육청)

강등	2024. 7월 혈중알코올농도 0.116%(음주운전 2회) 검찰에서 불구속구공판 처분 통보
해임	2024. 6월 운전직 공무원 혈중알코올농도 0.061% 2024. 9월 제1종 대형운전면허 취소, 검찰에서 불구속구공판 처분
정직 2월	2024. 7월 혈중알코올농도 0.184% 검찰에서 구약식 처분 벌금 800만원
정직 1월	2024. 6월 혈중알코올농도 0.055% 검찰에서 구약식 처분 벌금 300만원
감봉 1월	2024. 10월 혈중알코올농도 0.039% 검찰에서 구약식 처분 벌금 300만원

회식 시 소주 1병 반을 마신 주무관(6급 15호봉)

홍길동 주무관은 음주운전으로
15,868,730원의 재정적 손실 감수

음주운전 적발
- 혈중알코올 농도 0.08%
- 중징계

검찰처분
- 벌금 5백만원

징계처분
- 정직 1월

재정적 손실(10,868,730원)
- 보수 전액 감액(1월): 3,848,900원
- 차년도 성과급 미지급(A등급 기준): 4,047,740원
- 차차년도 성과급 최하등급(A등급 기준 차액): 647,640원
- 정근수당 전액 감액: 1,924,450원
- 맞춤형복지비 감액: 200포인트*2년 = 400,000원

음주운전 등 주요 비위행위자 제재 강화(충남교육청, ‘23. 7.)

0.05%부터 중징계 요구

근무성적 하향평정

(‘24학년도부터 적용)

교육공무원 경징계 이상: ‘미’ 이하 평정

지방공무원 경징계 이상: ‘양’ 이하 평정

교육공무직원 경징계: ‘보통’ 이하, 중징계 ‘미흡’ 이하 평정

성과상여금

(교육·지방공무원 및 사립학교 사무직원)

다음(학)연도: 미지급

다다음 (학)연도: 최하등급

맞춤형 복지점수

(교육·지방공무원 및 사립학교 사무직원)

다음·다다음(학)연도: 200점 감액

포상 및 국외연수

(교육·지방공무원, 교육공무직원 및 사립학교 사무직원)

포상 추천 제한, 국외연수 대상 제외

승진제한(‘22. 1.)

교(원)감 ·교(원)장 승진임용 배제

모든 교통사고에 대해 신분상 불이익 처분 받나요?

내부종결

교통사고 일으킨 차가
보험 또는 **공제 가입**되어
공소권 없음

신분상 처분

피해자가 크게 다쳤거나
사망한 경우

12대 중과실(교통사고처리특례법)
교통사고로 공소가 제기된 경우
- 5년 이하의 금고 또는 2,000만원 이하의 벌금/벌점, 면허정지
- 다만 피해가 크지 않을 경우 벌금형

12대 중과실 교통사고



① 신호위반(적색 점멸등 위반 포함)
② 중앙선 침범
③ 20km초과 과속운전
④ 어린이보호구역 안전운전의무 위반
⑤ 앞지르기(교차로, 터널안, 다리위, 커브길, 고갯마루, 내리막 등) 위반
⑥ 철길 건널목통과방법 위반
⑦ 횡단보도 보행자 보호의무 위반
⑧ 무면허 운전
⑨ 음주운전 및 약물중독 운전
⑩ 보도침범
⑪ 승객 추락 방지의무 위반
⑫ 자동차 화물 고정조치 위반

징계 관련 신분상·보수상 영향을 알아봅시다.

신분상의 효력(공무원 임용령) + 보수상의 효력(국가공무원법)

구분	신분상의 효력	보수상의 효력
견책	• 승진소요최저연수 제한(6개월) • 승진임용 및 특별승진임용 제한	• 6개월 승급 제한
감봉 (1~3월)	• 승진소요최저연수 제한(감봉처분기간+12개월) • 승진임용 및 특별승진임용 제한	•처분기간 중 보수의 1/3 감액 • 처분기간+12개월 승급 제한 • 처분기간 중 각종 수당 1/3 감액
정직 (1~3월)	• 승진소요최저연수 제한(정직처분기간+18개월) • 승진임용 및 특별승진임용 제한	• 처분기간 중 보수 전액 삭감 • 처분기간+18개월 승급 제한 • 처분기간 중 각종 수당 전액 미지급
강등	• 1계급 내림 + 정직 3월 • 승진소요최저연수 제한(처분기간(3월)+18개월) • 승진임용 및 특별승진임용 제한	• 처분기간 중 보수 전액 삭감 • 처분기간(3월)+18개월 승급 제한 • 처분기간 중 각종 수당 전액 미지급
해임	• 3년간 공직재임용 제한	• 금품·향응수수, 공금 횡령·유용 - 퇴직급여액 1/4 감액 - 퇴직수당 1/4 감액
파면	• 5년간 공직재임용 제한	• 퇴직급여액 1/2 감액 • 퇴직수당 1/2 감액

승진제한기간 6월 가산

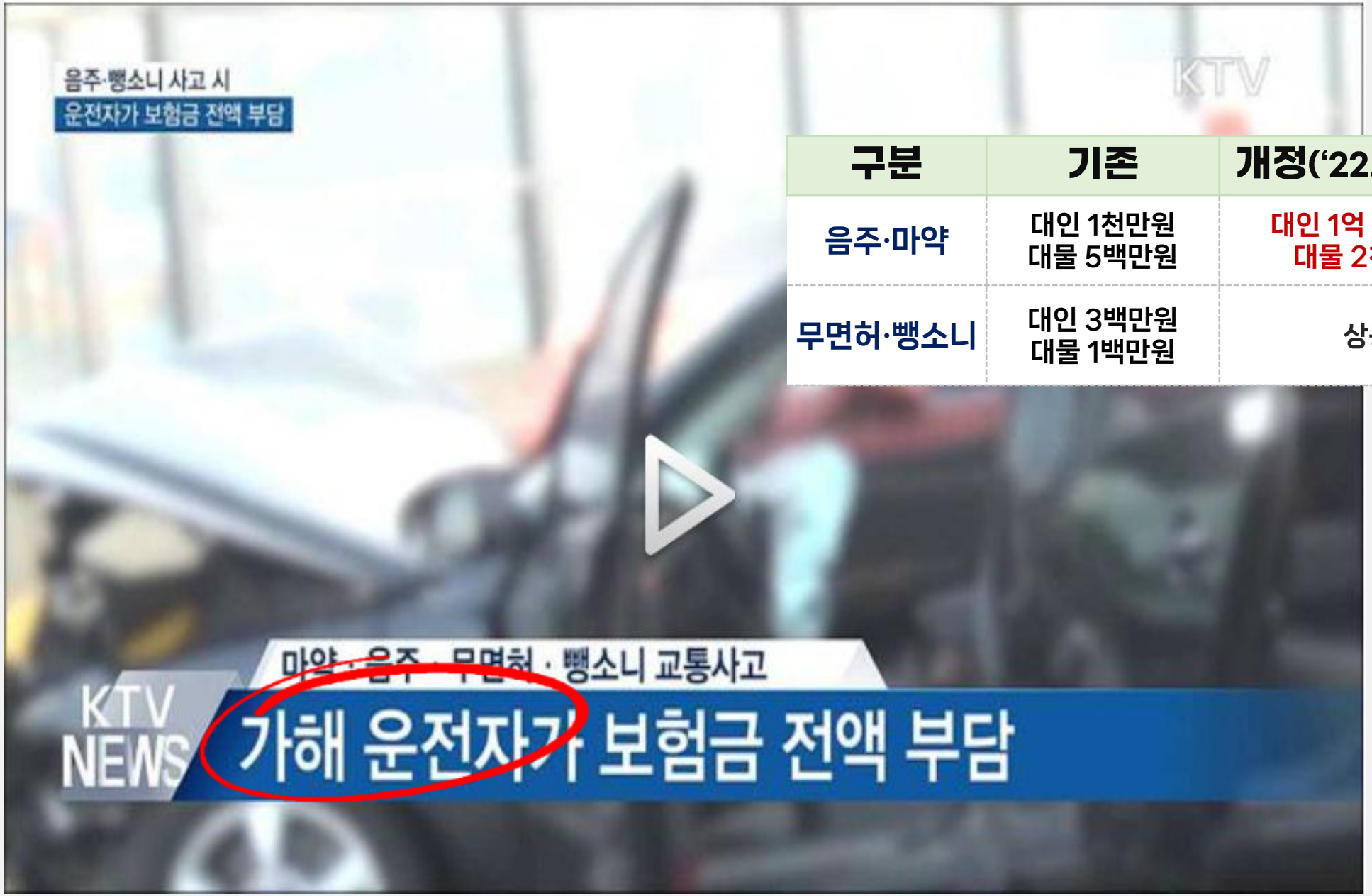
음주운전(측정불응 포함)
금품·향응 수수
공금 횡령·유용
소극행정
성폭력·성희롱·성매매

음주운전 관련 **자동차보험 불이익**

- ✓ 음주운전 적발만 돼도 **보험료 20% 할증**
- ✓ 할증 피하려고 다른 사람으로 가입하면 50% 특별 할증
- ✓ 음주차량 **동승자에게 보험금 40% 이상 감액 지급**
- ✓ 형사합의금, 병원비, 수리비, 일실수익, 벌금 등 **특약상품 보험처리 불가**
- ✓ **자기차량손해 담보의 보험처리 불가**
- ✓ 다음 해 자동차보험 가입 불가할 수도 …



음주운전 관련 자동차보험 불이익(자기부담금 인·건당)



구분	기존	개정('22. 7. 28.~)
음주·마약	대인 1천만원 대물 5백만원	대인 1억 8천만원 대물 2천만원
무면허·뺑소니	대인 3백만원 대물 1백만원	상동


가볍게 한 잔 인데...
괜찮겠지?
음주운전은 살인행위 입니다.
음주! 적발되면 패가망신 입니다.